TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 13

Revisión de los actos en vía administrativa: Nulidad de pleno derecho y anulabilidad. Conservación del acto. Revisión de oficio y lesividad. Recursos administrativos. Jurisdicción contencioso-administrativa

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Materias Comunes (Grupo A2)

Bloque: Materias Comunes

Tema Oficial: 13

Normativa Clave: Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (arts. 47 a 52 y arts. 106 a 126); Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LJCA); Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (LAJA); Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de Andalucía.

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 13

1. La invalidez de los actos administrativos en el ordenamiento español

1.1. Principio de presunción de validez y ejecutividad (art. 38 y 39 Ley 39/2015)

1.2. Graduación de la invalidez: Nulidad de pleno derecho frente a Anulabilidad

2. Nulidad de pleno derecho

2.1. Causas tasadas de nulidad de los actos administrativos (art. 47.1 Ley 39/2015)

2.2. Nulidad radical de las disposiciones administrativas generales (art. 47.2 Ley 39/2015)

2.3. Efectos jurídicos de la nulidad: *Ex tunc*, imprescriptibilidad e insanabilidad

3. Anulabilidad e irregularidades no invalidantes

3.1. Cláusula general de anulabilidad (art. 48.1 Ley 39/2015)

3.2. Defectos de forma: Relevancia invalidante y principio de indefensión (art. 48.2 Ley 39/2015)

3.3. Actuaciones administrativas fuera de plazo (art. 48.3 Ley 39/2015)

3.4. Efectos de la anulabilidad: Eficacia *ex nunc* y sanación por el transcurso del tiempo

4. Principio de conservación del acto administrativo

4.1. Transmisibilidad e incomunicación de la invalidez (art. 49 Ley 39/2015)

4.2. Conversión de actos viciados (art. 50 Ley 39/2015)

4.3. Conservación de trámites y actos independientes (art. 51 Ley 39/2015)

4.4. Convalidación de actos anulables (art. 52 Ley 39/2015)

5. Revisión de oficio por la propia Administración

5.1. Revisión de oficio de actos y disposiciones nulos (art. 106 Ley 39/2015)

5.2. El dictamen preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía

5.3. Declaración de lesividad de actos anulables favorables (art. 107 Ley 39/2015)

5.4. Suspensión cautelar de la ejecución (art. 108 Ley 39/2015)

5.5. Revocación de actos de gravamen y desfavorables (art. 109.1 Ley 39/2015)

5.6. Rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos (art. 109.2 Ley 39/2015)

5.7. Límites a las facultades de revisión (art. 110 Ley 39/2015)

6. Los recursos administrativos: Teoría general

6.1. Concepto, fundamento y distinción de figuras afines

6.2. Actos recurribles: Actos definitivos y actos de trámite cualificados (art. 112 Ley 39/2015)

6.3. Fin de la vía administrativa: Criterios generales y régimen en la Junta de Andalucía (art. 114 Ley 39/2015 y art. 112 LAJA)

6.4. Reglas generales de interposición, tramitación y resolución (arts. 115 a 119 Ley 39/2015)

6.5. La suspensión cautelar del acto impugnado (art. 117 Ley 39/2015)

6.6. Prohibición de *reformatio in peius* (art. 119.3 Ley 39/2015)

7. Tipología de recursos administrativos

7.1. Recurso de alzada: Supuestos, plazos y efectos del silencio (arts. 121 y 122 Ley 39/2015)

7.2. Recurso potestativo de reposición: Supuestos, plazos y efectos (arts. 123 y 124 Ley 39/2015)

7.3. Recurso extraordinario de revisión: Motivos tasados, plazos y resolución (arts. 125 y 126 Ley 39/2015)

7.4. Mecanismos alternativos de resolución de controversias (art. 112.2 Ley 39/2015)

8. La jurisdicción contencioso-administrativa

8.1. Marco normativo y naturaleza del control judicial de la Administración (Ley 29/1998 LJCA)

8.2. Órganos de la jurisdicción y distribución de competencias

8.3. Plazos de interposición del recurso contencioso-administrativo: Actos expresos y actos presuntos (doctrina constitucional)

9. Conclusiones y trascendencia en la práctica administrativa de la Junta de Andalucía

10. Anexo: Tabla sinóptica y mapas conceptuales del Tema 13

1. LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL

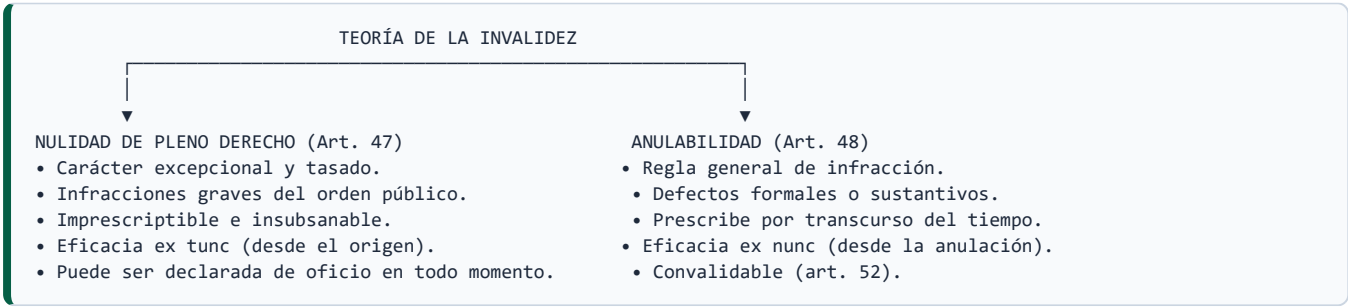
1.1. Principio de presunción de validez y ejecutividad

En virtud del **artículo 39.1 de la Ley 39/2015**, los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa (*presunción de legalidad o favor acti*). Asimismo, son inmediatamente ejecutivos (art. 38 y 98).

Esta presunción desplaza al administrado la carga de impugnar el acto si estima que vulnera el ordenamiento. Sin embargo, cuando la infracción jurídica reviste especial gravedad o lesiona mandatos fundamentales, el ordenamiento quiebra esta regla general articulando la teoría de la **invalidez administrativa**.

1.2. Graduación de la invalidez: Nulidad de pleno derecho frente a Anulabilidad

El Derecho Administrativo español consagra una distinción dual y asimétrica de la invalidez:



---

2. NULIDAD DE PLENO DERECHO

2.1. Causas tasadas de nulidad de los actos administrativos (art. 47.1 Ley 39/2015)

Los actos de las Administraciones Públicas son **nulos de pleno derecho** exclusivamente en los casos tasados en el artículo 47.1:

- **a) Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional** (arts. 14 a 29 y 30.2 CE).
- **b) Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia o del territorio.**
- *Precisión técnica:* La incompetencia jerárquica no determina nulidad radical, sino mera anulabilidad susceptible de convalidación por el superior (art. 52.3).
- **c) Los que tengan un contenido imposible.** Imposibilidad física (ej. derribar un inmueble ya inexistente) o lógica/jurídica originaria.
- **d) Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta.** Delitos como prevaricación, cohecho o falsedad documental.
- **e) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido** o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.
- **f) Los actos expresos o contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales** para su adquisición.
- **g) Cualquier otro que se establezca expresamente en una disposición con rango de Ley.**

2.2. Nulidad radical de las disposiciones administrativas generales (art. 47.2 Ley 39/2015)

Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que: 1. Vulneren la **Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior** (principio de jerarquía normativa). 2. Regulen **materias reservadas a la Ley** (reserva de ley formal y material). 3. Establezcan la **retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables** o restrictivas de derechos individuales (art. 9.3 CE).

> **Especialidad de los Reglamentos:** En el régimen de las disposiciones reglamentarias **no existe la anulabilidad**: cualquier vicio de legalidad o procedimental que afecte a un reglamento determina su **nulidad de pleno derecho**.

2.3. Efectos jurídicos de la nulidad

- **Ineficacia radical e inmediata:** El acto nulo no produce efectos jurídicos firmes; carece ab initio de validez (*quod nullum est, nullum producit effectum*).
- **Eficacia *ex tunc*:** Su declaración retrotrae sus efectos al momento originario en que fue dictado.
- **Insanabilidad e imprescriptibilidad:** La nulidad absoluta no puede convalidarse por el paso del tiempo ni por consentimiento del interesado.

---

3. ANULABILIDAD E IRREGULARIDADES NO INVALIDANTES

3.1. Cláusula general de anulabilidad (art. 48.1 Ley 39/2015)

Son **anulables** los actos de la Administración que incurran en **cualquier infracción del ordenamiento jurídico**, incluso la desviación de poder. La desviación de poder se define en el artículo 70.2 LJCA como el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico.

3.2. Defectos de forma: Relevancia invalidante y principio de indefensión (art. 48.2 Ley 39/2015)

El defecto de forma no determina automáticamente la invalidez del acto. El artículo 48.2 LPACAP establece que el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando: 1. El acto **carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin**. 2. Dé lugar a la **indefensión material** de los interesados.

Si el vicio formal es puramente adjetivo y no impidió al administrado conocer la decisión ni ejercer eficazmente su defensa, se califica como **mera irregularidad no invalidante**, no afectando a la eficacia ni validez del acto.

3.3. Actuaciones administrativas fuera de plazo (art. 48.3 Ley 39/2015)

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo determinará la anulabilidad del acto cuando **así lo imponga la naturaleza del término o plazo** (términos esenciales o fatales, ej. plazos en procedimientos de licitación o pruebas de oposiciones). Fuera de estos casos, el retraso constituye una simple irregularidad que genera, en su caso, responsabilidad disciplinaria de la autoridad o empleado público responsable (art. 29 LPACAP).

---

4. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO

El ordenamiento arbitra técnicas moduladoras inspiradas en el principio de economía procedimental para evitar la destrucción indiscriminada de trámites:

TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN DEL ACTO

INSTITUTO	REGULACIÓN Y EFECTOS JURÍDICOS
Incomunicación / Transmisibilidad (Art. 49)	La invalidez de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero ni la nulidad parcial de las cláusulas válidas.
Conversión (Art. 50)	Los actos nulos o anulables que contengan elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste si reúne los requisitos formales esenciales.
Conservación de trámites (Art. 51)	El órgano que declare la nulidad o anule actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual.
Convalidación (Art. 52)	La Administración podrá convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan.

Reglas especiales de la convalidación (art. 52.2 y 52.3): * El acto convalidado produce efectos desde su fecha (eficacia *ex nunc*), salvo que concurran los requisitos del art. 39.3 para la eficacia retroactiva. * Si el vicio consistiera en **incompetencia jerárquica no determinante de nulidad**, la convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto viciado. * Si consistiera en la **falta de alguna autorización**, el acto podrá ser convalidado mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente. * **¡Atención oposiciones!** Los actos nulos de pleno derecho **nunca pueden ser convalidados**.

---

5. REVISIÓN DE OFICIO POR LA PROPIA ADMINISTRACIÓN

La potestad de revisión de oficio (Título V, Capítulo I de la Ley 39/2015) faculta a la Administración para expulsar del ordenamiento sus propios actos sin necesidad de acudir a los tribunales, sujetándose a rigurosas garantías.

5.1. Revisión de oficio de actos y disposiciones nulos (art. 106 Ley 39/2015)

- **Objeto:** Actos administrativos firmes que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, así como disposiciones reglamentarias, que incurran en alguna de las causas de **nulidad de pleno derecho** del artículo 47.
- **Iniciativa:** Puede iniciarse **en cualquier momento (imprescriptible)**, de oficio o a solicitud de interesado.
- **Requisito sustantivo inexcusable:** Previo **dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía** (o Consejo de Estado en el ámbito estatal).
- El dictamen es **preceptivo y vinculante**: si el Consejo Consultivo dictamina en contra, la Administración está obligada a archivar el expediente y no puede declarar la nulidad.
- **Plazo de resolución y caducidad:**
- Procedimiento de oficio: Si transcurren **seis meses** desde su inicio sin dictarse resolución, se produce la **caducidad**.
- Procedimiento a solicitud de interesado: Si transcurren **seis meses**, se entiende **desestimado por silencio administrativo**, quedando expedita la vía jurisdiccional.
- **Facultad indemnizatoria (art. 106.4):** El órgano administrativo, al declarar la nulidad, podrá reconocer las indemnizaciones que procedan a favor de los interesados conforme a los principios de la responsabilidad patrimonial.

5.2. Declaración de lesividad de actos anulables favorables (art. 107 Ley 39/2015)

La Administración no puede anular por sí misma sus propios actos declarativos de derechos que adolezcan de vicios de simple anulabilidad. Debe acudir al proceso judicial de lesividad: * **Objeto:** Actos favorables para los interesados que sean **anulables** (art. 48). * **Trámite administrativo previo:** Declaración formal de que el acto es **lesivo para el interés público**. * **Límite temporal estricto:** La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos **cuatro años** desde que se dictó el acto administrativo. * **Garantías procedimentales:** Exige la previa audiencia de cuantos aparezcan como interesados en el procedimiento. * **Caducidad del procedimiento (art. 107.3):** Transcurrido el plazo de **seis meses** desde la iniciación sin que se declare la lesividad, se producirá la caducidad del procedimiento. * **Acción judicial posterior:** Una vez declarado lesivo el acto por la Administración, ésta deberá interponer la correspondiente demanda ante la **Jurisdicción Contencioso-Administrativa** en el plazo improrrogable de **dos meses** a contar desde el día siguiente a la declaración (art. 45.4 LJCA).

5.3. Revocación de actos y rectificación de errores (art. 109 Ley 39/2015)

- **Revocación de actos de gravamen (art. 109.1):** Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus **actos de gravamen o desfavorables**, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
- **Rectificación de errores (art. 109.2):** Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los **errores materiales, de hecho o aritméticos** existentes en sus actos. La rectificación no altera la sustancia jurídica del acto, limitándose a subsanar desacoples numéricos, mecanográficos o evidentes desajustes fácticos.

5.4. Límites a las facultades de revisión (art. 110 Ley 39/2015)

Las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte **contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes**.

---

6. LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: TEORÍA GENERAL

6.1. Concepto y actos recurribles (art. 112 Ley 39/2015)

El recurso administrativo es la impugnación formal de un acto administrativo promovida por un interesado ante la propia Administración al objeto de que sea revocado o modificado por razones de legalidad.

Actos recurribles: 1. **Actos definitivos:** Aquellos que ponen fin a un procedimiento resolviendo sobre el fondo del asunto. 2. **Actos de trámite cualificados:** Actos que, sin poner fin al procedimiento: * Deciden directa o indirectamente el fondo del asunto. * Determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento. * Producen indefensión material. * Causan un perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos. * *La oposición a los restantes actos de trámite no cualificados deberá alegarse por los interesados para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento y podrá reiterarse en el recurso contra ésta.*

6.2. Fin de la vía administrativa

Ponen fin a la vía administrativa aquellos actos que agotan la posibilidad de recurso ordinario jerárquico dentro de la estructura de la propia Administración:

ACTOS QUE PONEN FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA

RÉGIMEN GENERAL (Art. 114 LPACAP)	EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA (Art. 112 Ley 9/2007 - LAJA)
• Resoluciones de recursos de alzada. • Resoluciones de órganos sin superior jerárquico (salvo ley). • Acuerdos, pactos o convenios de terminación convencional. • Resoluciones en procedimientos de responsabilidad patrimonial. • Resoluciones sancionadoras cuando lo prevea una norma con rango Ley.	• Resoluciones del Presidente y del Consejo de Gobierno. • Resoluciones de Consejeros/as. • Resoluciones de Viceconsejeros/as y Secretarios/as Generales en materia de personal. • Resoluciones de Directores/as Generales cuando una ley lo prevea o agoten jerarquía.

Regla de oro de los recursos ordinarios: * Si el acto **NO pone fin a la vía administrativa** $\longrightarrow$ Procede obligatoriamente **Recurso de Alzada** (preceptivo para acudir a la vía judicial). * Si el acto **SÍ pone fin a la vía administrativa** $\longrightarrow$ Procede potestativamente **Recurso de Reposición** (o acudir directamente a los Tribunales de lo Contencioso-Administrativo).

6.3. Suspensión de la ejecución del acto impugnado (art. 117 Ley 39/2015)

- **Regla general (art. 117.1):** La interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, **no suspenderá la ejecución del acto impugnado**.
- **Suspensión potestativa (art. 117.2):** El órgano competente para resolver el recurso, previa ponderación motivada entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros y el ocasionado al recurrente, podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente la ejecución cuando:
- a) La ejecución pudiera causar **perjuicios de imposible o difícil reparación**.
- b) La impugnación se fundamente en alguna de las causas de **nulidad de pleno derecho** del artículo 47.1.
- **Silencio positivo en la suspensión (art. 117.3):** La ejecución del acto impugnado se entenderá **suspendida si, transcurrido un mes** desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración competente para decidir sobre ella, el órgano a quien competa resolver el recurso **no ha dictado y notificado resolución expresa** al respecto.

6.4. Prohibición de *reformatio in peius* (art. 119.3 Ley 39/2015)

El recurso contra un acto administrativo no puede empeorar la situación jurídica inicial del recurrente: "*El ejercicio del recurso no podrá derivar en ningún caso en la agravación de la situación inicial del recurrente*".

---

7. TIPOLOGÍA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

CUADRO COMPARATIVO DE RECURSOS

RECURSO	OBJETO / ACTOS RECURRIBLES	PLAZO DE INTERPOSICIÓN	PLAZO MÁXIMO RESOLUCIÓN
Alzada (Arts. 121-122 LPACAP)	Actos que NO ponen fin a la vía administrativa ante el superior jerárquico.	• Acto expreso: 1 mes. • Acto presunto: En cualquier momento.	3 meses. Silencio desestimatorio (salvo doble silencio).
Reposición (Arts. 123-124 LPACAP)	Actos que SÍ ponen fin a la vía administrativa ante el mismo órgano emisor.	• Acto expreso: 1 mes. • Acto presunto: En cualquier momento.	1 mes. Silencio desestimatorio siempre.
Revisión (Arts. 125-126 LPACAP)	Actos FIRMES en vía admón. basados en 4 motivos tasados excepcionales.	• Causa 1 (error): 4 años. • Causas 2, 3 y 4: 3 meses desde conocimiento/firmeza	3 meses. Silencio desestimatorio siempre.

7.1. Recurso extraordinario de revisión: Motivos tasados (art. 125.1)

Contra los actos firmes en vía administrativa, sólo procede el recurso extraordinario de revisión ante el órgano que los dictó, fundado en: 1. Que al dictarlos se hubiera incurrido en **error de hecho, que resulte de los propios documentos** incorporados al expediente (plazo de interposición: cuatro años siguientes a la notificación). 2. Que aparezcan **documentos de valor esencial para la resolución del asunto** que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida (plazo: tres meses desde el conocimiento o recobro). 3. Que en la resolución hayan influido esencialmente **documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme**, anterior o posterior a aquella resolución (plazo: tres meses desde la firmeza de la sentencia). 4. Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de **prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible** y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme (plazo: tres meses desde la firmeza).

---

8. LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

8.1. Marco normativo y naturaleza del control judicial

La **Ley 29/1998, de 13 de julio (LJCA)**, en desarrollo del artículo 106.1 de la Constitución ("*Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican*"), encomienda a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa el enjuiciamiento de los actos y disposiciones generales dictados por las Administraciones Públicas, así como su inactividad material y vías de hecho.

8.2. Planta judicial en Andalucía

El control contencioso-administrativo en la Comunidad Autónoma de Andalucía se ejerce a través de: 1. **Juzgados de lo Contencioso-Administrativo:** Órganos unipersonales provinciales competentes para conocer de recursos contra actos de entidades locales y actos periféricos de la Administración autonómica en materias tasadas (personal, tráfico, extranjería, sanciones leves). 2. **Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA):** Con sedes en Granada, Sevilla y Málaga, conoce en única instancia de los recursos contra actos dictados por los Consejeros/as y Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, así como de las apelaciones procedentes de los Juzgados provinciales. 3. **Audiencia Nacional y Tribunal Supremo (Sala Tercera):** Casación estatal y enjuiciamiento de la AGE y órganos constitucionales.

8.3. Plazos de interposición del recurso contencioso-administrativo (art. 46 LJCA)

- **Actos expresos y disposiciones generales:** El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de **dos meses**, contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa.
- **Actos presuntos por silencio administrativo:**
- La redacción literal del artículo 46.1 fijaba un plazo de seis meses desde el día siguiente a aquel en que se produjera el silencio.
- **Doctrina constitucional vinculante (SSTC 52/2014, 3/2020 y jurisprudencia del Tribunal Supremo):** La Administración no puede beneficiarse de su propio incumplimiento del deber de dictar resolución expresa. Por tanto, **la impugnación jurisdiccional frente a la desestimación por silencio administrativo no está sujeta a plazo de caducidad preclusivo**, pudiendo interponerse en tanto la Administración no cumpla formalmente su obligación de resolver.

---

9. CONCLUSIONES Y TRASCENDENCIA EN LA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La correcta comprensión de la teoría de la nulidad, la revisión de oficio y los recursos administrativos reviste una importancia primordial para los técnicos de la Junta de Andalucía: 1. Evita que vicios formales intrascendentes deriven en litigios innecesarios, aplicando con rigor los principios de conservación, subsanación y convalidación (*favor acti*). 2. Canaliza con pulcritud los requerimientos preceptivos ante el **Consejo Consultivo de Andalucía**, pieza indispensable para garantizar la seguridad jurídica en la revisión de oficio. 3. Permite a las unidades tramitadoras controlar escrupulosamente los plazos de suspensión de los actos recurridos y aplicar el régimen de firmeza en vía administrativa, garantizando una defensa óptima de los intereses generales de la Comunidad Autónoma.

---

10. ANEXO: TABLA SINÓPTICA Y MAPAS CONCEPTUALES DEL TEMA 13

Vía de Impugnación / Revisión	Órgano Competente	Actos Recurribles	Plazo de Interposición	Plazo de Resolución	Efecto del Silencio
Revisión de Oficio (Art. 106)	Titular de la Consejería / Órgano competente	Actos y reglamentos con vicio de nulidad radical (art. 47).	Imprescriptible (en cualquier momento).	6 meses.	• De oficio: Caducidad. • A instancia: Desestimatorio.
Declaración de Lesividad (Art. 107)	Órgano competente	Actos favorables anulables perjudiciales para el interés público.	Máximo 4 años desde que se dictó el acto.	6 meses para declarar lesivo.	Caducidad del procedimiento administrativo.
Recurso de Alzada (Arts. 121-122)	Superior jerárquico	Actos y trámites cualificados que NO agotan vía administrativa.	1 mes (expreso) / Indefinido (presunto).	3 meses.	Desestimatorio (salvo doble silencio estimatorio).

Vía de Impugnación / Revisión	Órgano Competente	Actos Recurribles	Plazo de Interposición	Plazo de Resolución	Efecto del Silencio
Recurso de Reposición (Arts. 123-124)	El mismo órgano que dictó el acto	Actos y trámites cualificados que SÍ agotan vía administrativa.	1 mes (expreso) / Indefinido (presunto).	1 mes.	Desestimatorio siempre.
Extraordinario de Revisión (Arts. 125-126)	El mismo órgano que dictó el acto	Actos firmes en vía administrativa por 4 motivos tasados.	• Error hecho: 4 años. • Resto causas: 3 meses.	3 meses.	Desestimatorio siempre.
Recurso Contencioso-Administrativo	Juzgados o Sala C-A del TSJA	Actos que agotan vía administrativa y disposiciones generales.	• Expreso: 2 meses. • Presunto: Sin plazo preclusivo.	Según proceso judicial.	Sentencia judicial vinculante.